

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 737/2534 นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ร้อง
ผู้ชำระบัญชี ร้องขอ ให้ บริษัท ผู้คัดค้าน
เงินทุนหลักทรัพย์ บ้าน และ ที่ดิน ไทย
จำกัด
ผู้คัดค้าน
ล้มละลาย บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธน
พัฒน์ จำกัด
ผู้คัดค้าน
เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์ ของ บริษัท
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 2 ข้อ 3

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119 วรรคสอง, มาตรา 119 วรรคสาม, มาตรา 179 วรรคท้าย

ในคดีล้มละลายที่ผู้คัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพัทธกษัตริย์นั้น พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 119 วรรคสองและวรรคสาม กำหนดให้ทำเป็นคำร้องซึ่งค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับคำร้องนี้พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 179 มิได้บัญญัติไว้โดย เฉพาะ ดังนั้นผู้คัดค้านต้องเสียค่าคำร้อง 20 บาท ตามตาราง 2(3) ท้าย ป.วิ.พ..

คดีนี้สืบเนื่องมาจากนายเดิมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บ้านและที่ดินไทย จำกัด ล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒน์ จำกัด ผู้ร้องเป็นหนี้ผู้ล้มละลายและมีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้องชำระหนี้จำนวน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องคัดค้านการยืนยันหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าตามคำร้องของผู้ร้อง เป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เป็นคดีมีทุนทรัพย์ จึงให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลภายใน 14 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า คำร้องคัดค้านการยืนยันหนี้ของผู้ร้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่ เพื่อดูแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 119วรรคสอง วรรคสาม บัญญัติให้บุคคลที่ได้รับแจ้งความยืนยันหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านต่อศาลโดยทำเป็นคำร้องภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่ได้รับแจ้งความยืนยัน และตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 179 มิได้บัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมคำร้องไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำตาราง 2 (3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งกำหนดให้คู่ความเสียค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออื่น ๆ ที่ต้องทำเป็นคำร้องเพียง 20 บาทมาใช้บังคับ ผู้ร้องจึงต้องเสียค่าคำร้องเพียง 20 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองให้ผู้ร้องเสียค่าคำร้องอย่างคดีมีทุนทรัพย์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย..."

พินากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป.

(ยงยุทธ ธารีสาร-สวิน อักขรายุทธ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>